

1502964-98.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FATIMA FERREIRA BATISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.
FATIMA FERREIRA BATISTA foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 01h30min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502964-98.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502964-98.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FATIMA FERREIRA BATISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.
FATIMA FERREIRA BATISTA foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 01h30min, na Rua Agostinho Ferreira, nº 1, bairro Trevo, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A ré foi notificada, citada e apresentou defesa prévia (fls. 88/94), sendo recebida

a denúncia (fls. 95).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 110). Em alegações finais (fls. 113/117 e 119/128), o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 07) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 134/136).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor da acusada.

A ré, em seu interrogatório judicial (fls. 110), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, não estava traficando drogas. Disse que estava dentro da residência usando "crack", pois é usuária de drogas. Mencionou que não havia outras drogas no imóvel, sendo encontrado apenas "crack". Por fim, alegou que os policiais somente encontraram a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) com ela.

A testemunha policial Romário, em juízo (110), reconheceu pessoal e seguramente a ré como autora do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando passou por residência abandonada, tendo visualizado a acusada servindo drogas aos moradores de rua. Declarou que realizou a abordagem da ré, sendo encontrado drogas em sua bolsa cor de rosa e quantia em dinheiro. Salientou que a ré negou a prática delitiva, dizendo que era usuária de drogas e que os entorpecentes encontrados não eram dela. Afirmou que a ré estava no portão do imóvel abandonado; porém, havia outros indivíduos dentro da residência. Disse que acredita que os indivíduos que se encontravam na residência descartaram suas drogas no momento da abordagem. Por derradeiro, relatou que outro indivíduo também foi conduzido para a delegacia, pois se tratava de procurado pela justiça.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão da acusada, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que o depoimento se encontra em total harmonia com o inquérito policial e que o policial sequer conhecia anteriormente a ré, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daquele em prejudicá-la gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal da acusada, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pela ré e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Assim sendo, considero a ré como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta da ré, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia multa no

seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 24/25), exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em imóvel residencial compartilhado com outras pessoas e em meio à atual pandemia de Covid-19, sem prejuízo da reincidência da acusada, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO a ré FATIMA FERREIRA BATISTA, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 44/47 e 95, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá a sentenciada recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder da sentenciada, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA